

中央研究院法律學研究所

——中國法、法律與兩岸議題，以及 中國與國際法的多方面觀點

戴傑（Jacques deLisle） 著^{*}
郭岱純 翻譯^{**}、陳玉潔 審定^{***}

隨著創建十週年紀念日的來臨，法律學研究所有諸多值得慶祝的事蹟。儘管作為一個羽翼豐滿的機構僅僅十年時間，它的研究結合了兩個源遠流長的法律傳統。它選為「英文」名稱的拉丁文詞彙 *Institutum Iurisprudentiae*、所屬於同樣以拉丁文命名的中央研究院 *Academia Sinica*，以及它原始所徽上的正義天秤，喚起那源自古代羅馬並影響全世界法律（包含中國大陸與臺灣）的西方法律傳統意象。擁有古老淵源的中國法律傳統也得到體現：以金文字體書寫、代表「法律」的古文「灋」，以及代表廌或獬豸的圖像——一種獨角似羊、能辨是非對錯的神話生物，兩者也為法律所早期的大廳添色不少。在西方，我的法學院也在醒目的位置放置了一個獬豸的雕像，用以紀念第一個在美國法學院開設的中國法課程¹。

* 賓州大學Stephen A. Cozen講座法學教授、政治學教授；賓州大學當代中國研究中心主任、外交政策研究所亞洲計畫主任。作者感謝外交政策研究所的實習生Hannah Bases協助準備此文。

** 中央研究院法律學研究所研究助理。

*** 中央研究院法律學研究所助研究員。

¹ See DERK BODDE & CLARENCE MORRIS, *LAW IN IMPERIAL CHINA: EXEMPLIFIED BY 190 CH'ING DYNASTY CASES WITH HISTORICAL, SOCIAL AND JUDICIAL COMMENTARIES* (1973); W. Allyn Rickett, *Clarence Morris and His Contribution to the Study of Chinese Law*, 121 U. PA. L. REV. 427, 427-29 (1973).

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/70519012.pdf>；

<http://publication.iias.sinica.edu.tw/52618012.pdf> (English version)。



法律所東西合璧的非凡才能反映在其學者的訓練上，他們曾在臺灣、北美以及歐洲的頂尖大學接受法律及相關領域的教育。其才能也顯露在許多學者們豐富的比較法研究上——無論是明確地針對多個法域或時代，又或是以蘊含比較法的觀點聚焦在臺灣或單一外國法域之研究。這些學術產出對於法律所創所時其中一個目標非常有貢獻：拓展法學研究在臺灣的深度與廣度。

法律所的貢獻如此廣大，並非一篇短文可以說明；它的貢獻如此多樣，其大部分的研究無可避免地超越了任何一位評論者的專業範圍。在此，我將只聚焦在能夠增進我們對中國法的理解，以及有關臺灣國際地位等法律議題之研究上（當然，後者受到中國顯著的影響，同時也會影響中國）。這個看似限縮的範圍仍涉及了法律所多元的學術研究與計畫，以及其所涵蓋的諸多議題，畢竟法律所的研究就是如此豐富。前述範圍的研究有些落在法律所原本就有的六大重點研究領域之一，也就是「中國大陸與港澳法律發展」裡面，但有些也延伸到其他核心領域中，其中包含了人權、許多公法議題，以及比較法律制度的研究。從某方面而言，「中國大陸與港澳法律發展」相關研究範圍之廣，甚至觸及了法律所其他一些看似僅略微相關的核心領域，例如臺灣的憲政架構，或是法律、科學與科技。諸多落在此範圍的研究同時增進了法律所創所時的另一目標：縮小學術研究與實務需求之落差。

從商法到公法，法律所成員們對於中華人民共和國的研究涵蓋了廣泛的重要領域。其中一部分研究對於重要的國際學界討論有所助益，包括如何理解與分析中國獨樹一格——但非完全特有——的企業組織與財政、公司治理以及產權之模式²。其他的研究就中國對於法律與人權的態度以及其對國際規範所構成的挑戰，提出了值得關注的批判性評價³。法

² 可參考例如張永健之研究。

³ 參考如Chien-Chih Lin, *Constitutions and Courts in Chinese Authoritarian Regimes: China and Pre-Democratic Taiwan in Comparison*, 14 INT'L J. CONST. L. 351, 351-77 (2016); 劉淑範，評論文：綜覽《中國行政訴訟制度的沿革、現狀與展望》及《大陸行政訴訟制度——沿革、現狀與展望》二文之若干心得感想，收於：湯德宗、王鵬翔編，2006兩岸四地法律發展（上冊），頁389-396（2007年）；Yu-Jie Chen, *China's Challenge to the International Human Rights Regime*, 51 N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 1179, 1179-1222

律所的學者們也針對香港回歸後漸趨威權而令人不安的景況，提出法律與政治交錯的檢視⁴。促進中國大陸、港澳——當然還有臺灣——的法律研究，並將其集結成冊，法律所在這方面的表現也令人印象深刻。較大規模的例子是法律成立初期便開始舉辦的「兩岸四地法律發展」研討會以及同名的系列研討會論文集⁵。此外，《中研院法學期刊》書頁中也可尋得許多有關這些研究領域法律發展的優秀學術研究，此期刊在不到十五年的時間內發行了近三十期⁶。

法律所許多研究涉及與兩岸關係相關、通常具有政治爭議和法律複雜度的問題。有時其研究具體地聚焦在臺灣與中國大陸的特定法律議題上⁷。較常見的情況是，法律所學者們的研究藉著臺灣自身經驗與中華人民共和國作對比，含蓄但強而有力地評論臺灣與中國大陸間的關係。就臺灣在人權、憲政主義、法治國家問責等諸多法律理念與實踐，法律所學者們的豐富學術產出點出了——有時直率但大多隱晦地——兩岸間顯著的不同。這包含了如基本「價值」與「體制類型」之差異等使兩岸議題糾結且棘手的問題，但這些問題亦鮮明地示範了一個民主且保障權利的法治秩序如何在一個大體上屬於華人文化的背景中成為可能，也是臺

(2019).

⁴ See, for example, Jimmy Chia-Shin Hsu & Anne S.Y. Cheung, *The Ultimate Test of Fidelity: Judicial Responses to Civil Disobedience in Hong Kong and Taiwan*, in DEMOCRACY AND RULE OF LAW IN CHINA'S SHADOW 33-63 (Brian Christopher Jones, ed., 2021); Chien-Chih Lin, *Legal Mobilization Under Authoritarianism: The Case of Post-Colonial Hong Kong*, 16(1) TAIWAN DEMOCRACY Q. 163, 163-70 (2019) (book review); Yu-Jie Chen & Jerome A. Cohen, *Freedom from Arbitrary Detention in Asia: Lessons from China, Taiwan, and Hong Kong*, in OXFORD HANDBOOK OF CONSTITUTIONAL LAW IN ASIA, (David Law, Holning Lau & Alex Schwartz, eds.) (forthcoming).

⁵ INSTITUTUM IURISPRUDENTIAE ACADEMIA SINICA, <https://www.ias.sinica.edu.tw/en/publication/11> (last visited Aug. 11, 2021).

⁶ INSTITUTUM IURISPRUDENTIAE ACADEMIA SINICA, https://www.ias.sinica.edu.tw/en/publication_list/9 (last visited Aug. 11, 2021).

⁷ 參考如 Yu-Jie Chen & Jerome A. Cohen, *China-Taiwan Relations Re-examined: The "1992 Consensus" and Cross-Straits Agreements*, 14 U. PA. ASIAN L. REV. 1, 1-40 (2019); 李建良，兩岸關係下的人性尊嚴、收養自由與制度保障——釋字第712號解釋，台灣法學雜誌，250期，頁29-52（2014年）；廖福特，批准公民與政治權利公約之後——人民自決權、隱私權、家庭權之實踐（2012年），國科會委託。

灣尋求國際地位以及國際地位能夠帶來的自主與安全時，所擁有的重要資產⁸。

在許多含蓄地將臺灣呈現為中華人民共和國的法治對比之研究中，還涉及了當代另一組關鍵問題——那些同樣被法律所學者所關注的國際法（主要為人權法）⁹和當今最急迫的跨國法律議題之規範，包括環境、網路空間，與公共衛生¹⁰。當然，這些研究成果在諸多層面上作出了貢獻，許多議題已超出本文討論範圍。但它們也同樣觸及了一個至關重要的問題，那就是中國能多大程度地被那些對臺灣、中國以及世界重要的國際法與相關規範所影響，或反過來影響這些規範本身¹¹。中國能夠鬆動或重塑多少國際人權規範？新興國際與跨國的網路、人工智慧與氣候變遷的法律在多大程度上可以塑造中國及其內國法秩序（或受中國影響）？全球公共衛生的國際法律體制、中國以及其他受影響國家的國內法規體制，該如何應對COVID-19疫情所暴露出的致命缺陷？在這些議題上，我們都可以從法律所學者們大量且廣泛的發表、所上學術活動和研討會中呈現之報告以及其出版刊物中學習到許多。

我在本文略過了許多法律所值得稱許的研究，未能給法律所成員們

⁸ 在這方面作出重大貢獻的法律所學者包括：林子儀、湯德宗、蘇彥圖、許家馨、吳宗謀、林建志、黃丞儀、王鵬翔、王泰升、劉靜怡和陳淳文。關於這些問題為什麼對臺灣的國際地位、自治和安全很重要，參Jacques deLisle, "All the World's a Stage": Taiwan's Human Rights Performance and Playing to International Norms, in TAIWAN AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: A STORY OF TRANSFORMATION 173, 173-206 (Jerome A. Cohen, William P. Alford & Chang-Fa Lo, eds., 2019); Jacques deLisle, Taiwan's Quest for International Space in the Tsai Era: Adapting Old Strategies to New Circumstances, in TAIWAN IN THE ERA OF TSAI ING-WEN: CHANGES AND CHALLENGES 239, 239-83 (June Teufel Dreyer & Jacques deLisle, eds., 2021).

⁹ 參考如許家馨、廖福特、陳玉潔和李建良之研究。

¹⁰ 法律所在這領域作出寶貴研究的學者包括湯德宗、林子儀、陳舜伶、劉靜怡、邱文聰和吳全峰。

¹¹ See generally, Jacques deLisle, *The Chinese Model of Law, China's Agenda in International Law, and Implications for Democracy in Asia and Beyond*, in DEMOCRATIZATION, NATIONAL IDENTITY, AND FOREIGN POLICY IN ASIA 38, 38-59 (Gilbert Rozman, ed., 2021); Jacques deLisle & Shen Kui, *Lessons from China's Response to COVID-19: Shortcomings, Successes, and Prospects for Reform in the Chinese Regulatory State*, 16 U. PA. ASIAN L. REV. 66, 66-149 (2020).

應得的稱讚，甚至完全忽略了一些學者的成果。雖然很可惜，但這是簡述任何偉大成就時無可避免的特徵，也是我的怠慢以及對於部分法律所研究成果不夠熟悉的結果。

上文也忽略了法律所其中一個最優異的能力與學術貢獻：法律所是一個進行學術交流的卓越場所。穿過它優雅的大廳，進入中研院法律所的研究室與會議室，便能與博學、具洞察力而渴望交流的同儕參與重要、及時的對談。說回法律所那碩果纍纍的東西合璧傳統，法律所讓人想到柏拉圖學院（*Ἀκαδημία*）以及東林書院¹²。這兩個早期的學院——一個是西方民主與批判性思考的出生地，而另一個在今日聽起來像是改革主義知識分子用以挑戰不公平秩序的政治行動發源地，對於中研院法律所當代研究的傳統有啟發性的意義。在法律所年輕的歲月裡，其顯著地跟臺灣非凡的自由民主和憲政法治進程緊密結合，為此做出許多學術與實務貢獻——從法律所早年的擁護者到近期領導者，亦即曾任臺灣憲法法庭傑出大法官的馬漢寶、湯德宗及林子儀教授，便凸顯出這一點。如同許多法律所的朋友一樣，我期待——希望儘快——回到法律所與所內同儕們面對面合作交流的日子能夠早日到來。

¹² 法律所也將自己定位為廣大中華「學院」傳統的一員。當法律所創立之時，白鹿洞書院（早於東林書院兩個朝代所創立）的院規被掛在法律所的入口。

參考文獻

一、中文部分

- 李建良（2014），兩岸關係下的人性尊嚴、收養自由與制度保障——釋字第712號解釋，台灣法學雜誌，250期，頁29-52。
- 廖福特（2012），批准公民與政治權利公約之後——人民自決權、隱私權、家庭權之實踐，國科會委託。
- 劉淑範（2007），評論文：綜覽《中國行政訴訟制度的沿革、現狀與展望》及《大陸行政訴訟制度——沿革、現狀與展望》二文之若干心得感想，收於：湯德宗、王鵬翔編，2006兩岸四地法律發展（上冊），頁389-396。臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。

二、外文部分

- Bodde, Derk, and Clarence Morris. 1973. *Law in Imperial China: Exemplified by 190 Ch'ing Dynasty Cases with Historical, Social and Judicial Commentaries*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Chen, Yu-Jie. 2019. China's Challenge to the International Human Rights Regime. *New York University Journal of International Law and Politics* 51:1179-1222.
- Chen, Yu-Jie, and Jerome A. Cohen. 2019. China-Taiwan Relations Re-examined: The "1992 Consensus" and Cross-Strait Agreements. *University of Pennsylvania Asian Law Review* 14:1-40.
- . Forthcoming. Freedom from Arbitrary Detention in Asia: Lessons from China, Taiwan, and Hong Kong. In *Oxford Handbook of Constitutional Law in Asia*, edited by David Law, Holning Lau, and Alex Schwartz. Oxford: Oxford University Press.
- deLisle, Jacques. 2019. "All the World's a Stage": Taiwan's Human Rights Performance and Playing to International Norms. Pp. 173-206 in *Taiwan and International Human Rights: A Story of Transformation*, edited by Jerome A. Cohen, William P. Alford, and Chang-Fa Lo. Singapore: Springer.

- . 2021. Taiwan's Quest for International Space in the Tsai Era: Adapting Old Strategies to New Circumstances. Pp. 239-283 in *Taiwan in the Era of Tsai Ing-Wen: Changes and Challenges*, edited by June Teufel Dreyer and Jacques deLisle. New York, NY: Routledge.
- . 2021. The Chinese Model of Law, China's Agenda in International Law, and Implications for Democracy in Asia and Beyond. Pp. 38-59 in *Democratization, National Identity, and Foreign Policy in Asia*, edited by Gilbert Rozman. New York, NY: Routledge.
- deLisle, Jacques, and Shen Kui. 2020. Lessons from China's Response to COVID-19: Shortcomings, Successes, and Prospects for Reform in the Chinese Regulatory State. *University of Pennsylvania Asian Law Review* 16:66-149.
- Lin, Chien-Chih. 2016. Constitutions and Courts in Chinese Authoritarian Regimes: China and Pre-Democratic Taiwan in Comparison. *International Journal of Constitutional Law* 14:351-377.
- . 2019. (book review) Legal Mobilization Under Authoritarianism: The Case of Post-Colonial Hong Kong. *Taiwan Democracy Quarterly* 16(1):163-170.
- Hsu, Jimmy Chia-Shin, and Anne S.Y. Cheung. 2021. The Ultimate Test of Fidelity: Judicial Responses to Civil Disobedience in Hong Kong and Taiwan. Pp. 33-63 in *Democracy and Rule of Law in China's Shadow*, edited by Brian Christopher Jones. Oxford: Hart Publishing.
- Rickett, W. Allyn. 1973. Clarence Morris and His Contribution to the Study of Chinese Law. *University of Pennsylvania Law Review* 121:427-429.

